

Enseignement en Ecole de médecine

Prévention du sexisme et du harcèlement sexuel en milieu clinique (B3.8)

Support d'enseignement – Apports théoriques

PRÉAMBULE

Cet enseignement sous la forme de théâtre-forum et de discussion a pour objectif de prévenir le sexisme et le harcèlement sexuel en milieu clinique. Il vise à ce que tou·te·s les étudiant·e·s puissent :

1. Identifier les situations problématiques (décoder/déconstruire) et comprendre le cadre légal et moral (tolérance zéro)
2. S'en protéger – aussi bien en tant que personne ciblée qu'auteur·e de harcèlement (savoir où s'adresser)
3. Agir en cas de situation problématique – aussi bien en tant que personne ciblée que témoin
4. Connaître les ressources disponibles ainsi que vos droits

Ce document « support d'enseignement » est séparé en plusieurs parties. Il pose, en premier lieu, des définitions (du harcèlement sexuel et des discriminations basées sur le genre), décrit le cadre légal en Suisse, ainsi que les positions et dispositions des institutions comme l'UNIL et le CHUV, et donne enfin quelques données sur cette problématique. Dans sa deuxième partie, il présente les instances de soutien, de discussion et de dénonciation existantes et à disposition des étudiant·e·s de l'Ecole de médecine de l'UNIL. Ces instances offrent du soutien aux individus, et parallèlement ont pour vocation de contribuer à améliorer le cadre structurel afin de combattre le sexisme et le harcèlement sexuel.

Les messages clés que cet enseignement vise à transmettre sont :

- **Briser le silence**, y compris en tant que témoin de situations problématiques
- **Ne pas banaliser** quand on parle de ces questions → la honte doit changer de camp
- **Agir en réseau**, avec du soutien → l'antenne CLASH a été montée pour soutenir les étudiant·e·s de médecine et agir au niveau institutionnel (en garantissant la protection des personnes ciblées)
- **Le pouvoir d'action** existe :
 - Au niveau individuel : réagir à chaud (cet atelier vise à stimuler sa répartie, mais ce n'est pas toujours possible ni souhaitable) ou à froid, et en verbalisant auprès de personnes de confiance et d'instances de soutien pour aller plus loin collectivement ;
 - En tant que personne témoin : en réagissant idéalement à chaud (pour soutenir visiblement la victime, mais ce n'est pas toujours possible) et/ou à froid, et en allant vers la cible pour témoigner son soutien à posteriori ;
 - Au niveau collectif : les instances en place ont la capacité de faire le relais avec le niveau structurel et organisationnel pour faire appel au cadre moral ou légal. Elles en ont aussi la responsabilité ;
- Si vous subissez du harcèlement ou de la discrimination : ce n'est pas de votre faute, et **la réponse n'est pas sur vos épaules**, elle doit être institutionnelle.
- Le monde du travail (y compris la formation) doit être **non discriminant et bienveillant**. L'humour y a sa place, mais il doit rester respectueux et ne pas dégrader des personnes ou des groupes de personnes.

TABLE DES MATIÈRES

Préambule	1
1. Définition légale du harcèlement sexuel au travail (LEg)	3
2. Devoirs de l'employeur-se face au harcèlement sexuel (Code des obligations*)	4
3. Conséquences sur la santé	4
4. Position de l'UNIL.....	5
5. Position du CHUV	5
6. Position d'unisanté	6
7. Harcèlement sexuel dans le milieu médical : quelques données.....	6
8. Harcèlement sexuel et discriminations basées sur le genre : concepts plus larges	7
9. Le milieu clinique en Suisse	9
10. Comment combattre le sexisme et le harcèlement sexuel ?	10
11. Instances de discussion, de soutien et de dénonciation	11
Antenne CLASH.....	12
Bureau de conseils et de médiation de l'UNIL	13
Espace Collaborateurs - CHUV.....	14
Consultation psychothérapeutique pour étudiant-e-s UNIL	15
Personnes de confiance - Unisanté	15
Médecine du personnel et d'entreprise - CHUV	16
12. Références	17

1. DÉFINITION LÉGALE DU HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL (LEG)

« Par harcèlement sexuel, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes, ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. »

Art. 4 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes

Formes du harcèlement sexuel :

- Verbal (paroles, propositions, insultes, rumeurs)
- Non verbal (regard, gestes, présentation de matériel pornographique)
- Physique (attouchement, contrainte sexuelle, viol)

Exemples de harcèlement sexuel :

- Remarques désobligeantes et équivoques sur l'apparence physique de collègues
- Commentaires et plaisanteries sur des caractéristiques sexuelles et le comportement sexuel
- Présentation de matériel pornographique ; affiches, étalage d'objets explicitement sexuels
- Invitations indésirables à connotation sexuelle ; tentatives de rapprochement accompagné de promesses de privilèges ou de menaces de représailles
- Contacts corporels non souhaités ; frottements délibérés
- Suivre des collègues à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise
- Regards qui déshabillent, sifflements, insultes, clins d'œil, mimiques, gestes obscènes
- Ridiculiser ou banaliser les capacités professionnelles en termes sexistes

Nota bene :

- Ce n'est pas l'intention de la personne à l'origine de l'acte qui importe, mais le ressenti de la personne concernée (caractère désiré ou non du comportement)
- Un événement unique suffit pour laisser des traumatismes pérennes
- Il peut être le fait de collègues (ayant ou non une fonction hiérarchique) ou d'autres personnes présentes en milieu clinique (les patient·e·s par ex, ou des prestataires de services)
- Lieux de travail = événement lié au travail, professionnel ou de loisirs (bureau, conférence, journée au vert, déplacement professionnel)
- Heures de travail = sous contrat de travail (sur le chemin du travail, à la maison, pendant un congé maladie ou les vacances)
- Les plaisanteries à connotation sexuelle ou sexistes sur le lieu de travail, si elles ne sont pas souhaitées, ne peuvent pas être excusées par « le besoin de décompresser », par exemple
- Il existe des conflits sur le lieu de travail qui sont traités par des procédures de type entretiens et médiation. Le harcèlement sexuel n'est pas un conflit de ce type, car il y a une asymétrie entre la personne ciblée et celle harcelante, et nécessite dès lors d'autres outils d'intervention

Le harcèlement sexuel n'étant pas une infraction pénale en soi, car il ressort du droit civil, il n'y a pas de sanction pénale prévue. Certains agissements constituent toutefois une infraction pénale avec sanctions possibles sous d'autres dispositions légales : contrainte sexuelle (Art. 189) ; viol et lésions corporelles graves (Art. 190 et 123) ; menaces (Art. 180) ; contrainte (Art. 181) ; contrainte sexuelle (Art. 189) ; voies de fait (Art. 126) ; injure (Art. 177) ; abus de la détresse (Art. 193) ; contraventions contre l'intégrité sexuelle (Art. 198) ; exhibitionnisme (impliquant des mineur·e·s) (Art. 194) ; pornographie (Art. 197).

2. DEVOIRS DE L'EMPLOYEUR·SE FACE AU HARCÈLEMENT SEXUEL (CODE DES OBLIGATIONS*)

« L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience (...) »

Protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO)

Les exigences jurisprudentielles

- La protection de l'intégrité personnelle des travailleuses et travailleurs devient un élément majeur du droit du travail, à charge des employeuses et employeurs
- Corollaire : l'environnement de travail doit être favorable, les conflits ou le harcèlement doivent être évités, réglés ou du moins gérés
- Une procédure impartiale et équitable doit être mise en place
- L'employeur·euse doit donc instituer des règles claires définissant les comportements attendus et ceux qui ne sont pas admis, ainsi que les procédures à suivre, et informer les employé·e·s à ce sujet
- C'est valable spécialement pour le harcèlement sexuel: une procédure claire doit être prévue (qui ne doit pas être une confrontation des deux personnes concernées, pas de médiation)

*Ces principes sont repris dans d'autres dispositifs légaux comme la loi sur le travail (LTr) ou la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers).

3. CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ

- L'exposition au sexisme / harcèlement sexuel a un impact négatif sur le bien-être, les performances et la satisfaction au travail des personnes qui en sont la cible.
- Il crée de la souffrance, fragilise la confiance en soi et agit comme un stressor avec des effets néfastes tant sur la santé physique et mentale. Il n'y a pas de tableau clinique spécifique ; les conséquences sur la santé s'expriment par des symptômes multiples :
 - Santé physique : troubles du sommeil, troubles digestifs, douleurs, céphalées, etc.
 - Santé mentale : anxiété (taux important), consommations (alcool, psychotropes), stress post-traumatique, troubles de l'humeur, voire idées noires et idées suicidaires
- La relation entre les symptômes et l'exposition à du sexisme / harcèlement sexuel n'est pas évoquée spontanément
- Les personnes expriment de la confusion, des sentiments de gêne, honte, culpabilité constituant une barrière à en parler et à agir.
- Les personnes concernées ont beaucoup de difficultés à en parler car elles ont souvent peur de ne pas être crues, d'être jugées, de ne pas être prises au sérieux, d'être exclues, ont des craintes concernant leur avenir professionnel si elles en parlent. Elles pensent souvent qu'il leur est impossible de faire changer les comportements dans le système (collusion avec un système qui ne réagit pas, « normalisation » de certains comportements tels que climat de travail hostile, sexisme ambiant banalisé).

Les conséquences sur la santé du harcèlement sexuel peuvent apparaître immédiatement, ou de façon retardée (des mois, voire des années plus tard) → en parler le plus rapidement possible dans un cadre neutre et protecteur, afin d'éviter les effets à long terme.

4. POSITION DE L'UNIL

En vertu de sa Charte, l'UNIL accorde une place prioritaire à la reconnaissance des personnes, à la qualité de l'environnement d'étude et de travail, ainsi qu'au respect des droits fondamentaux. Dans sa Directive 0.4, l'UNIL affirme que l'ensemble de la communauté universitaire doit adopter un comportement adéquat et respectueux, dans les relations de travail, d'études et de recherche, et dans le cadre de la vie communautaire en général.

L'UNIL souhaite promouvoir un climat de travail et d'études sain, inclusif et non discriminatoire, permettant à chaque membre de la communauté universitaire de se sentir respecté·e, de s'épanouir et de mobiliser ses compétences pour assurer au mieux la réussite de ses projets d'études, de recherche et/ou professionnels. Le harcèlement sexuel, psychologique, et toute forme de discrimination ne sont en aucun cas tolérés à l'UNIL.

Depuis 2023, l'UNIL offre un nouveau dispositif de prévention, prise en charge et suivi de tout type de situation difficile au travail ou aux études. Les membres de la communauté universitaire qui vivent des difficultés relationnelles, de fonctionnement ou de collaboration et/ou qui sont confronté·e·s à un conflit peuvent contacter des personnes de confiance, à leur disposition pour un accueil, une écoute et un accompagnement totalement confidentiels. Un formulaire en ligne est aussi à disposition si les personnes souhaitent déposer, confidentiellement ou auprès de l'UNIL, un signalement en cas de difficulté interpersonnelle, harcèlement ou discrimination. L'UNIL propose en outre des formations et actions de sensibilisation visant à prévenir le harcèlement et les discriminations et à soutenir les personnes (victimes, témoins et cadres) afin qu'elles puissent réagir adéquatement et rapidement face à toute situation interpersonnelle problématique.

5. POSITION DU CHUV

Le CHUV a adopté le principe de tolérance zéro envers toutes les formes d'atteinte à l'intégrité personnelle (la discrimination, les divers types d'harcèlement, les formes graves d'incivilité, le non-respect de la sphère privée, etc.). Depuis octobre 2019, le CHUV a introduit une **Charte institutionnelle et ses codes d'applications**, l'un pour les fonctions de soins, l'autre pour les fonctions de service. Elle édicte les huit comportements attendus de chaque collaboratrice et de chaque collaborateur du CHUV, quelle que soit la fonction ou la position hiérarchique occupée. Annexée au contrat de travail, elle constitue donc un devoir professionnel inhérent à ce dernier. Les comportements attendus sont également appréciés dans les entretiens périodiques individualisés (EPI).

Une **directive institutionnelle** destinée à protéger l'intégrité personnelle au travail, ainsi que prévenir et prendre en charge des situations d'atteinte, entre autres de discrimination ou de harcèlement, est entrée en vigueur en mars 2022. Elle précise notamment ce que recouvrent les atteintes à l'intégrité personnelle, les comportements problématiques constitutifs de telles atteintes, ainsi que les mesures visant à préserver les collaboratrices et les collaborateurs du CHUV de tout comportement abusif. Elle décrit également le rôle et les responsabilités de chacun·e (collaborateurs·trices, encadrement et Direction), les procédures de prise en charge des situations ainsi que les ressources disponibles pour les collaboratrices et les collaborateurs lésé·e·s. Enfin, elle énonce les mesures et sanctions possibles pour les contrevenant·e·s, allant d'un simple rappel des règles à une décision de licenciement. À noter que le dispositif de prise en charge interne est complété, dès 2021, par la nomination d'une personne de confiance externe et indépendante spécialisée en sexisme et harcèlement.

Le CHUV sensibilise et informe, par le biais de campagnes de communication internes et externes sur ces thématiques de manière récurrente. Depuis 2014, une formation sur la prévention du mobbing et harcèlement sexuel est proposée. Scindée par la suite en deux formations spécifiques, l'une sur le mobbing (stress au travail, gestion du burnout en équipe) et deux autres, la première sur la prévention et prise en charge des situations de harcèlement sexuel (un e-learning obligatoire pour tous les cadres avec conduite de personnel) et la deuxième sur la protection de l'intégrité personnelle (sur inscription).

6. POSITION D'UNISANTÉ

Unisanté, en accord avec les valeurs de sa charte, tient à développer et préserver un climat de travail respectueux et harmonieux, à prévenir et traiter au mieux les situations de conflits et de souffrance professionnelle au sein de l'institution. A ce titre, l'institution mène une politique active pour lutter contre les atteintes à la personnalité. Elle sensibilise, informe et forme son personnel à la prévention et à la gestion des conflits.

La violence sous toutes ses formes n'est pas tolérée au sein d'Unisanté. Le non-respect de ce principe est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement avec effet immédiat. La poursuite civile demeure, dans tous les cas, réservée. Aucune forme d'atteinte à la personnalité n'est tolérée ; la tolérance zéro est appliquée en matière de violence, de sexisme, de harcèlement sexuel et/ou psychologique. Le·la collaborateur·trice se sentant victime de harcèlement sexuel ou psychologique (mobbing) est encouragé·e à informer clairement la personne qui le·la harcèle qu'il·elle n'accepte pas son comportement. Les responsables hiérarchiques témoins ou informé·e·s de telles pratiques dans leur environnement de travail et qui n'interviennent pas pour faire cesser ces pratiques sont co-responsables. Elles et ils sont priés et tenus de s'opposer activement aux actes et comportements de ce type et de soutenir les personnes victimes de ces agissements. Il est de la responsabilité de la hiérarchie de gérer les désaccords, les incompréhensions et les conflits.

En tout temps, la Direction des ressources humaines peut être sollicitée par le collaborateur ou la collaboratrice et la hiérarchie pour aider à résoudre la situation. De plus, le collaborateur ou la collaboratrice confronté·e à ce type de situation doit aussi pouvoir se tourner vers une personne de confiance externe. Ainsi et conformément à l'arrêt du Tribunal Fédéral (2C_462/2011), Unisanté a mis en place un dispositif de gestion et de prévention des conflits qui permet aux collaborateurs et collaboratrices de s'adresser confidentiellement à une personne de confiance externe qui accompagnera le collaborateur ou la collaboratrice dans la gestion du problème. Les dispositions institutionnelles visant à prévenir et gérer les conflits ainsi qu'à prévenir les atteintes à la personnalité sont décrites de manière précise dans la directive DIR2007 qui est une annexe (7) au règlement.

Extrait de l'Article 11 – Prévention et gestion des conflits et de l'atteinte à la personnalité, Règlement du personnel d'Unisanté, 28.11.2022.

7. HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LE MILIEU MÉDICAL : QUELQUES DONNÉES

Un article publié dans le *New England Journal of Medicine* décrit les résultats d'une étude états-unienne qui s'est intéressée au harcèlement sexuel dans le milieu médical académique (Dzau and Johnson, 2018). L'étude relève que le harcèlement sexuel est plus susceptible de se produire :

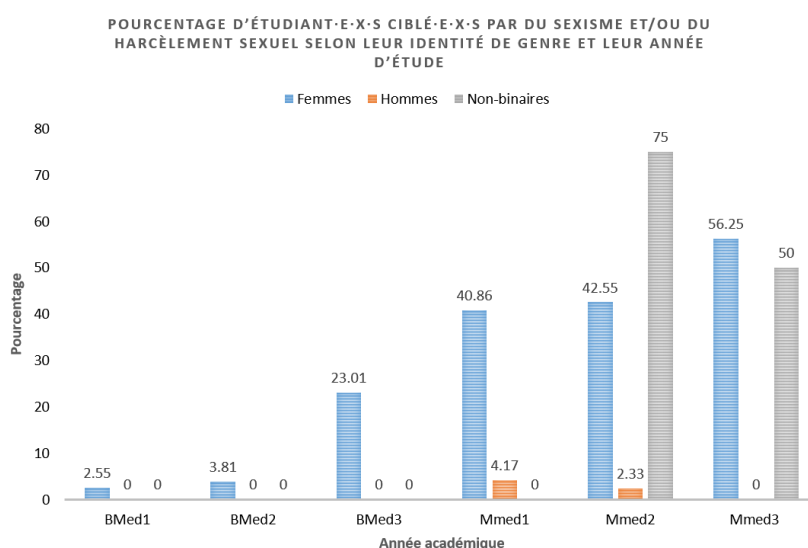
- dans des environnements dominés par les hommes ;
- dans des organisations exhibant une tolérance pour les comportements harcelants ;
- dans des relations hiérarchiques ou de dépendance entre enseignant·e·s et apprenant·e·s ;
- dans les environnements d'apprentissage isolés.

Ceci explique en partie pourquoi, durant les études de médecine et dans le monde médical en général, les attitudes sexistes et le harcèlement sexuel sont fréquents, encore aujourd'hui.

Récemment, une étude genevoise s'est intéressée à la prévalence des discriminations liées au genre et du harcèlement sexuel dans le monde médical suisse romand. Cette étude a été menée auprès des étudiant·e·s en médecine ainsi qu'aux praticien·ne·s installé·e·s et hospitalier·ères. Parmi les 893 participant·e·s, 24.4% ont rapporté avoir subi des actes discriminatoires, du sexisme ou avoir souffert d'inégalité de traitement liée à leur

genre, représentant 31.8% des femmes et 6.8% des hommes inclus dans l'étude. L'étude montre également que les femmes cadres à l'hôpital sont les plus touchées (55.2%). Parmi les étudiant·e·s, 22.5% des femmes et 9.8% des hommes ont rapporté avoir été ciblés par ces comportements problématiques (Najjar et al, 2022).

À Lausanne, une étude ayant inclus 1033 étudiant·e·x·s en médecine à l'UNIL entre novembre et décembre 2021 décrit une prévalence de sexisme et/ou de harcèlement sexuel de 16% toutes années académiques confondues. Ce chiffre augmente significativement pendant le cursus et dépasse 30% en MMed2 et Mmed3. Le contexte clinique est majoritaire par rapport aux autres cadres d'étude comme lieu de discrimination (rapporté par 80% des étudiant·e·x·s cibles ou témoin) et la majorité des personnes auteures de sexisme/harcèlement sexuel sont des clinicien·ne·s (rapporté par 73% des étudiant·e·x·s cibles ou témoin). La plupart des personnes ciblées sont des femmes (96%) et les personnes non-binaires sont également surreprésentées dans le groupe des personnes ciblées (4/13). Cette étude a également montré un lien significatif entre le fait de rapporter avoir été ciblé·e par du sexisme/harcèlement sexuel et des scores indiquant une plus mauvaise santé mentale (Barbier et al., 2023).



Source: Barbier JM, Carrard V, Schwarz J, Berney S, Clair C et Berney A. Exposure of medical students to sexism and sexual harassment and their association with mental health: a cross-sectional study at a Swiss medical school. *BMJ Open* 2023

8. HARCÈLEMENT SEXUEL ET DISCRIMINATIONS BASÉES SUR LE GENRE : CONCEPTS PLUS LARGES

Selon la définition du Département fédéral de l'intérieur et Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, « on entend par harcèlement sexuel sur le lieu de travail tout comportement à caractère sexuel ou fondé sur l'appartenance à un sexe [le genre] ». Certain·e·s auteur·e·s proposent de distinguer conceptuellement le harcèlement sexuel des discriminations basées sur le genre.

- Le harcèlement sexuel correspond à la recherche d'avantages sexuels à travers des paroles, de gestes, des regards (et à des sanctions de la part de l'harceleur si non aboutissement)
- Les discriminations basées sur le genre ne sont pas un harcèlement à caractère sexuel. Ce sont des discriminations qui sont basées sur l'identité de genre, l'expression de genre, les rôles de genre ou l'orientation affective et sexuelle. Elles renvoient à des catégories de genre binaires et hiérarchisées où un genre est stéréotypé et dégradé (par exemple un rabaissement insinuant que les femmes ne sont pas aptes aux mathématiques, ou à la gestion du stress du bloc opératoire, etc.).

Que ces attitudes et comportements soient à caractère sexuel ou non-sexuel, ils mènent à des expériences individuelles néfastes au travail, ainsi qu'à un climat de travail hostile pour certains groupes.

Nombreux apports théoriques des études féministes et de genre nous permettent de comprendre les violences sexistes et sexuelles comme symptomatiques des inégalités relatives au système de genre. Le genre en tant que concept se décortique en quatre dimensions : une construction sociale, une approche relationnelle, des rapports de pouvoir et enfin un caractère intersectionnel (Bereni et al., 2020). Le genre permet donc de comprendre les relations d'interdépendances entre les multiples rapports de pouvoir qui se jouent au niveau relationnel, et notamment au travers du concept d'**intersectionnalité**, forgé par Kimberlé Crenshaw à la fin des années 90 (*ibid.*, 2020). Il décrit les différents effets de combinaison entre les discriminations, par exemple sur la base du sexe, du genre, de la couleur de peau, de la situation de handicap, de la classe sociale, ou de la religion. Ce n'est pas la simple somme des discriminations séparées entre elles, mais d'un point de vue intersectionnel, les identités complexes créent de nouvelles formes de discriminations et de violences. Une prise de conscience de ces violences sexistes et sexuelles, et une politique institutionnelle de lutte active contre ces dernières, pourrait enrayer, selon cette théorie, d'autres formes de violences.

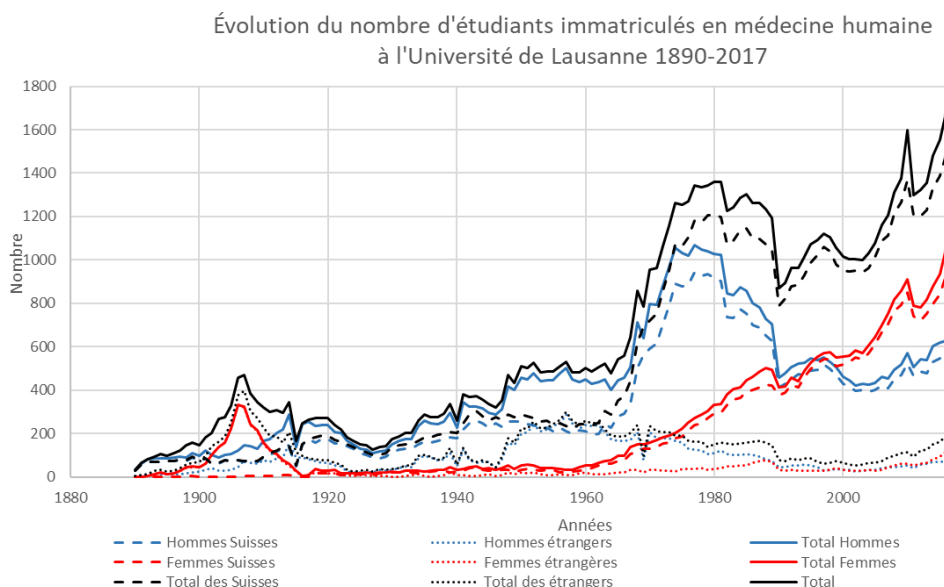
En outre, « les violences sexistes et sexuelles font partie de ce système économique, politique, culturel, qu'on appelle le patriarcat. » (De Haas, 2021) C'est donc bien sur le **caractère systémique et structurel** des violences, et pas sur les auteur.e.s de ces dernières, que nous voulons mettre l'accent et sur lequel nous pensons qu'une réponse institutionnelle doit être basée. N'étant pas « extraordinaires », ces violences font partie d'un ensemble massif concernant tous les milieux sociaux ; elles font partie du quotidien de millions de personnes, minorités et populations marginalisées. Les réponses y étant apportées doivent donc être tout aussi globales.

Tout comme le harcèlement sexuel, les stéréotypes et biais de genre constituent des barrières au développement et l'épanouissement des groupes discriminés au travail. Carnes M. et al (2015) ont identifié et catégorisé ces stéréotypes et biais de genre dans le milieu académique :

Type de stéréotypes et biais de genre	Définition
Les attentes stéréotypes	Comment les stéréotypes de groupe mènent à des attentes à l'égard des membres individuels de ce groupe
Les normes de genre prescriptives	Les attentes culturelles sur comment les femmes et les hommes devraient (et ne devraient pas) se comporter, et les sanctions sociales en cas de transgression de ces normes
La congruence des rôles professionnels	L'avantage subtil conféré aux hommes qui sont évalués pour des rôles qui exigent des traits plus fortement liés aux stéréotypes masculins comme ceux de scientifique et de leader
La redéfinition des traits de compétences	Comment les mêmes traits de compétences peuvent être évalués différemment selon le genre de la personne qui les détient (p.ex : le franc-parler ou l'ambition qui sont des exemples de double-standard)
L'amorçage des stéréotypes	Les moyens par lesquels même de subtils rappels de stéréotypes de genre masculins ou féminins biaisent le jugement ultérieur d'un homme ou d'une femme
La menace stéréotypée	Comment la crainte de confirmer le stéréotype négatif d'un groupe peut amener un membre de ce groupe à obtenir un rendement inférieur, comme les filles en mathématiques ou les femmes en leadership (p.ex : test de math avec contenu stéréotypé en préambule)

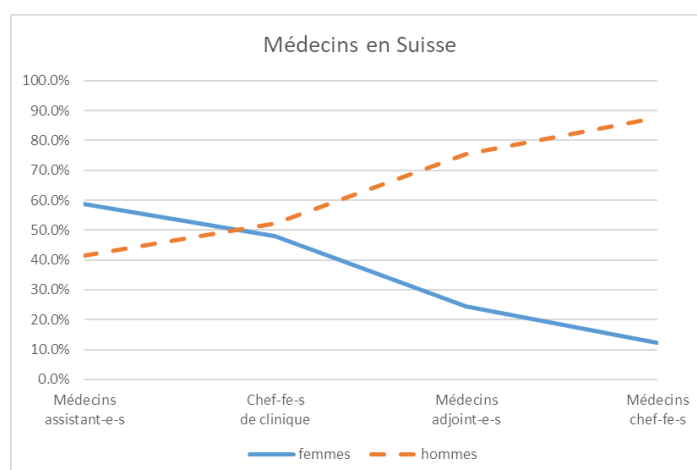
9. LE MILIEU CLINIQUE EN SUISSE

En Suisse, les facultés de médecine ont été longtemps dominées par les hommes, mais l'évolution montre un changement, notamment un renversement de la proportion des étudiant-e-s dans les années 1990 :



Source: Fauvel A, Begert L & Demirbas I. Quand la Suisse était « féministe » : une petite histoire de la féminisation de la médecine à la Belle époque. Rev Med Suisse 2021; 17: 1256 – 9.

Ce changement parmi les étudiant-e-s ne se traduit pour l'instant pas en changement dans les hiérarchies plus élevées, ce que l'on nomme phénomène de *plafond de verre*. On parle de **plafond de verre** pour désigner la ségrégation verticale des femmes dans la hiérarchie ; de **parois de verre** pour désigner la ségrégation horizontale (les métiers ou postes dits « masculins » auxquels les femmes ont des barrières à accéder) ; et de **plancher de verre** pour désigner les inégalités socioéconomiques de base qui discriminent les femmes (ex. inégalités dans les formations). Selon les statistiques de la FMH, en 2018 il y avait 37'525 médecins en Suisse, dont 43% de femmes, réparties comme suit :



Le phénomène des proportions qui s'inversent en montant dans la hiérarchie s'appelle l'effet ciseau et reflète le processus à long terme de la discrimination qui traverse le monde du travail. Il s'explique en partie par les liens de dépendance pour faire carrière (dépendance envers la hiérarchie pour faire des stages, des doctorats), qui renforce les discriminations.

10. COMMENT COMBATTRE LE SEXISME ET LE HARCÈLEMENT SEXUEL ?

Voici quelques propositions clés de postures individuelles et collectives pour combattre le sexisme et le harcèlement sexuel :

- **Briser le silence**, y compris en tant que témoin de situations problématiques
 - à chaud : si cela se prête
 - à froid : s'adresser à la personne visée pour verbaliser ce qui s'est passé et la soutenir, et/ou s'adresser à la personne qui a porté le préjudice si cela se prête
- **Ne pas banaliser** quand on parle de ces questions. Les réponses du type « tu n'as pas d'humour » ou « on ne peut plus rien dire » sont problématiques car elles déresponsabilisent les auteurs ou autrices de harcèlement et reportent la faute sur la cible → la honte doit changer de camps
- **Agir en réseau**, avec du soutien : les victimes sont souvent muselées, par les messages ambiants (banalisation) ou par peur des représailles. Il est important de ne pas rester seul-e avec une situation problématique, et de chercher du soutien autour de soi.

En parallèle, il est important que des mesures **au niveau des structures** soient mises en place pour combattre le sexisme et le harcèlement sexuel. Ces mesures structurelles comprennent (Dzau and Johnson) :

- Changement de culture (à travers les procédures d'engagement, l'organisation des colloques, la communication autour des sanctions ou mesures structurelles prises, etc.)
- Communication claire par les responsables autour de la non-tolérance face à ces comportements
- Diminuer le pouvoir des structures hiérarchiques
- Donner des possibilités de rapporter les situations/cas
- Protéger les victimes des représailles
- Assurer la transparence et la responsabilité dans les investigations par les institutions

11. INSTANCES DE DISCUSSION, DE SOUTIEN ET DE DÉNONCIATION

Il existe différentes instances de discussion au service des étudiant·e·s de médecine FBM. Le recours à ces instances peut être fait à but de parler de situations vécues (ou observées) et pour l'effet de validation et d'écoute. Ce sont des instances comme l'Antenne CLASH, le bureau de conseils et de médiation de l'UNIL ou l'Espace Collaborateurs du CHUV. Les personnes travaillant dans ces instances sont formées à vous écouter, ainsi qu'à vous aiguiller vers les instances de prise en charge spécialisées (soutien psychothérapeutique) ou des besoins liés aux conflits au travail (médiation, gestion de conflit), tout en garantissant la confidentialité et votre libre choix.

Instance	Pour qui ?	Contact
Antenne CLASH	Pour les étudiant·e·s en médecine témoins et/ou victime de sexisme dans le contexte de leurs études, en pratique clinique mais aussi lors des enseignements.	Mardis et jeudis de 17h à 20h Tél : 079 556 34 94 clash@asso-unil.ch
Bureau de conseils et de médiation de l'UNIL	Pour l'ensemble de la communauté universitaire de l'UNIL qui souhaite un accompagnement, de l'aide, des conseils ou une écoute pour toute difficulté relationnelle, de fonctionnement ou de collaboration, ou pour une situation de harcèlement, sexisme, violence ou discrimination.	Nils KAPFERER : conseil@nkapferer.ch Tél. : 0800 800 303 Irène SCHMIDLIN irene@conseil-schmidlin.ch Tél. : 0800 800 303 Patrick MANGOLD patrick@patrickmangold.ch Tél. : 0800 800 303
Espace Collaborateurs du CHUV	Espace de confiance, lieu d'écoute et de médiation destiné à l'ensemble des collaborateurs·trices du CHUV rencontrant des problèmes au travail.	Sur rendez-vous du lundi au vendredi Tél : 021 314 87 30 Tél : 079 556 02 44 espace-collaborateurs@chuv.ch
Personnes de confiance, médiatrice externe pour sexisme et harcèlement sexuel, au CHUV	Pour les stagiaires et collaborateurs·trices du CHUV pour les questions relatives au sexisme/ harcèlement sexuel	Raymonde RICHTER: Tél : 079 643 24 16 rr@etuderichter.ch
Personnes de confiance et espace de médiation externe, à Unisanté	Pour les collaborateurs·trices d'unisanté, y compris pour les questions relatives au sexisme / harcèlement sexuel	Luc WENGER lw@intermede.ch Tél. : 079 240 4246 Raymonde RICHTER rr@etuderichter.ch Tél. : 079 643 24 16
Responsables enseignement en médecine de famille ou en médecine générale ambulatoire, Unisanté	Pour les étudiant·e·s en stage en cabinet de médecine de famille (y.c. enseignements SPAC) ou en médecine générale ambulatoire (Bugnon44, Flon ou Campus UNIL)	Stages en médecine de famille ou au Flon : baptiste.pedrazzini@unisante.ch Stages à la policlinique (BU44) ou campus UNIL : philippe.staeger@unisante.ch
Consultation psychothérapeutique pour étudiantes et étudiants de l'UNIL	Consultation assurée par des psychiatres et psychologues du Département de psychiatrie du CHUV pour les étudiant·e·s et doctorant·e·s de l'UNIL.	consult.psy-unil@chuv.ch
Médecine du personnel CHUV	Pour les étudiant·e·s en médecine qui rencontreraient des difficultés sur leur lieu de stages. La ou les consultations sont gratuites.	Du lundi au vendredi 07h30-18h00 Tél : 021 314 02 43

Antenne CLASH

Qu'est-ce que c'est ?

L'antenne CLASH est une antenne téléphonique destinée aux étudiant·e·s·x en médecine qui auraient été témoins·x et/ou victime de sexisme dans le contexte de leurs études, en pratique clinique mais aussi lors des enseignements.

Cette antenne est tenue par des membres de CLASH uniquement, qui sont formé·e·s·x à y répondre et apporter soutien et informations aux étudiant·e·s·x victimes de sexisme, en respectant leurs besoins.

L'antenne garanti l'**anonymat total** des victimes·x/témoins·x à qui il est évidemment laissé le choix de donner leur nom ou pas. Seules des données statistiques anonymisées peuvent être utilisées pour inviter les institutions hospitalières à intervenir dans des services qui seraient particulièrement problématiques.

Contact

- L'antenne téléphonique est ouverte les **mardis et jeudis de 17h à 20h** au **079 556 34 94**
- Un contact est aussi possible par mail : **clash@asso-unil.ch**

Nous sommes disponibles en cas de besoin, de questions, à chaque fois qu'une situation vous heurterait ou vous paraîtrait anormale, limite, irrespectueuse, vous questionne... Nous sommes là pour vous !

Deux mots sur le collectif

Le collectif CLASH (Collectif de Lutte contre les Attitudes Sexistes en milieu Hospitalier) est un collectif d'étudiant·e·s·x en médecine fondé en avril 2018 par quatre étudiantes en médecine. La naissance du collectif fait suite aux résultats accablants d'un sondage mis en place par ces mêmes étudiantes et faisant cas de nombreuses situations de sexisme et de harcèlement sexuel auxquelles étaient confronté·e·s les étudiant·e·s·x durant leur pratique clinique. Résultats qui ont justifié la mise en place d'une campagne de prévention et de sensibilisation au sein du CHUV en Novembre 2018 et la création de l'antenne.

Nos actions

Le collectif lutte et s'engage pour un environnement de travail et d'apprentissage libéré du sexisme et du harcèlement pour toutes les personnes victimes·x travaillant à l'hôpital. Nous luttons également pour une égalité des opportunités dans l'éducation médicale, la formation post-graduée et les carrières.

Nos angles d'attaques sont :

- La **thématisation** et la **dénonciation** du sexisme opérant dans le milieu hospitalier via des campagnes dans les hôpitaux.
- L'**éducation** et la **sensibilisation** sur les questions de sexisme et de harcèlements sexuel en milieu hospitalier via des conférences, ateliers et groupes de discussions qui permettent d'apporter des clés de compréhension et des outils aux étudiant·e·s·x et aux travailleur·euse·s·x des hôpitaux.
- Le **soutien** aux étudiant·e·s·x victimes de sexisme et harcèlement sexuel via des moyens institutionnels et extra-institutionnels.
- Une collaboration avec l'école de médecine, les autres associations de l'AEML, les associations d'étudiant·e·s·x en soins, les associations de médecins pour s'unir dans la lutte contre le sexisme et en finir avec ces discriminations qui ont fait leur temps !

Bureau de conseils et de médiation de l'UNIL

Si, dans le cadre de l'UNIL, dans votre travail ou vos études, vous vivez des difficultés relationnelles ou êtes confronté à un conflit, l'UNIL met à votre disposition un réseau de personnes de confiance, afin notamment de favoriser un climat de travail favorable et accompagner la gestion ou la résolution des conflits. Les personnes de confiance sont une ressource **indépendante et gratuite** à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire (étudiant·e·s, corps intermédiaire, personnel administratif et technique, corps professoral). Elles offrent un accompagnement, de l'aide, un conseil ou une écoute pour tout type de situation difficile, **en toute confidentialité**.

Ces professionnel·le·s offrent un accompagnement, de l'aide, des conseils ou une écoute pour toute difficulté relationnelle, de fonctionnement ou de collaboration, ou pour une situation de harcèlement, sexisme, violence ou discrimination. Cela peut prendre différentes formes :

- *Entretiens individuels* : c'est la première démarche à entreprendre en cas de besoin. L'entretien aura lieu en toute confidentialité et vous permettra d'être écouté·e. Aucune information ne sera transmise sans votre accord. Les possibilités d'accompagnement et d'actions seront examinées avec vous.
- *Médiation* : le/la médiateur·trice est un tiers impartial, indépendant et sans pouvoir de trancher, favorisant par l'organisation d'entretiens confidentiels le rétablissement de la communication ou la solution du conflit dans l'intérêt de toutes les parties impliquées. Une médiation peut être demandée par toute collaboratrice et tout collaborateur impliqué·e dans un conflit ou qui rencontre des problèmes de communication. Elle peut également être proposée par un·e supérieur·e hiérarchique, qui constate des difficultés relationnelles dans son unité. Dans certains cas, une médiation peut être mandatée auprès d'un autre prestataire que la personne de confiance.
- *Séances d'information sur le conflit et le harcèlement* : les personnes de confiance sont à disposition d'unités de l'UNIL pour offrir des séances d'information/de sensibilisation adaptées aux besoins.
- *Champ d'action* : les personnes de confiance sont à disposition des personnes souhaitant faire part d'une situation. Elles présentent les différentes mesures envisageables mais elles n'effectuent pas d'investigations. La Direction peut mandater des enquêtes administratives auprès de prestataires externes spécialisés, seulement lorsque des signalements sont portés à sa connaissance.

Contact :

Nils **KAPFERER** : expert diplômé des questions de genre et des discriminations hétérosexistes, fondées sur l'orientation sexuelle/affektive, l'identité/expression de genre et les caractères sexués.
Courriel : conseil@nkapferer.ch ou Tél. : 0800 800 303

Irène **SCHMIDLIN** (ad interim) : avocate et travailleuse sociale, thématiques de l'égalité.
Courriel : irene@conseil-schmidlin.ch ou Tél. : 0800 800 303

Patrick **MANGOLD** (ad interim) : avocat spécialiste en droit du travail et protection de la personnalité.
Courriel : patrick@patrickmangold.ch ou Tél. : 0800 800 303

Espace Collaborateurs - CHUV

L'Espace Collaborateurs est un espace de confiance, un lieu d'écoute et de médiation destiné à l'ensemble des collaborateurs·trices du CHUV rencontrant des problèmes au travail, quel que soit le niveau de fonction et la filière professionnelle. La confidentialité est strictement respectée.

- Sa mission:*
- Ecoute
 - Conseil individualisé (ou d'équipe)
 - Exploration de pistes de résolution du problème rencontré
 - Prévention du harcèlement psychologique (mobbing) et sexuel
 - Médiation

Pour qui ? Les collaboratrices et les collaborateurs du CHUV, de toute fonction ou position hiérarchique, y compris les stagiaires, étudiant·e·s ou apprenti·e·s qui rencontrent des difficultés au travail, notamment dans leurs relations interpersonnelles.

Les cadres qui identifient un risque de débordement d'un conflit ou de harcèlement au sein de leur équipe.

- Son engagement:*
- Neutralité
 - Impartialité
 - Confidentialité
 - Indépendance
 - Intervention rapide

N'hésitez pas à contacter l'Espace Collaborateurs si vous êtes confronté·e·s aux situations suivantes :

- Violence verbale
- Accès de colère/dénigrement/ton méprisant
- Propos vexatoires/injures/chantage/menaces
- Agissements hostiles
- Propos et messages sexistes ou discriminatoires
- Plaisanteries à connotation sexuelle
- Circulation d'images ou d'objets à caractère pornographique
- Comportements déplacés
- Gestes importuns

Médiation : L'Espace Collaborateurs peut accompagner une démarche de médiation si les personnes en désaccord le souhaitent (s'applique principalement aux conflits de travail, moins au harcèlement).

- Démarche volontaire
- Echange des points de vue
- Expression des besoins
- Restauration du dialogue et de la confiance
- Recherche conjointe de solutions

Contact : Tél : 021 314 87 30 / 079 556 02 44
 ou email : espace-collaborateurs@chuv.ch
 Sur rendez-vous du lundi au vendredi

Consultation psychothérapeutique pour étudiant·e·s UNIL

L'Université de Lausanne dispose d'une consultation psychothérapeutique assurée par des psychiatres et psychologues du Département de psychiatrie du CHUV. Les étudiant·e·s et doctorant·e·s de l'UNIL qui rencontrent des difficultés d'ordre psychique, liées à leur parcours universitaire ou non, peuvent bénéficier d'un soutien médical momentané.

Il s'agit d'une prise en charge ambulatoire de durée limitée (hors urgence) sous forme d'entretiens avec un·e consultant·e du Département de psychiatrie du CHUV soumis au secret médical.

La première consultation est gratuite et les suivantes sont à la charge de l'assurance-maladie de base (LAMal).

Les consultations peuvent se tenir en français, en anglais ou en italien et ont lieu sur rendez-vous uniquement.

Les consultations ont lieu dans les locaux du Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME) à Unicentre (site de l'UNIL à Dorigny). En cas de problème de déplacement, elles peuvent aussi avoir lieu aux Consultations de Chauderon, Place Chauderon 18, 1003 Lausanne.

Contact : consult.psy-unil@chuv.ch

Les e-mails sont relevés uniquement par les consultant·e·s, soumis·es au secret médical.

Personnes de confiance - Unisanté

Unisanté a désigné des spécialistes en matière de gestion des conflits, harcèlement psychologique et sexuel, externes à l'institution, jouissant d'une indépendance complète et assurant une permanence pour la prévention et le traitement des conflits/atteintes à la personnalité dont le harcèlement. Elle et il travaillent naturellement en toute confidentialité et sont joignables par téléphone ou email aux numéros et adresses suivants :

- Raymonde **RICHTER** – Médiatrice FSM, FSA et CSMC / Avocate au barreau / Coach PCC certifiée
+41 79 643 24 16 ou rr@etuderichter.ch
- Luc **WENGER** – Médiateur FSM / Coach IDC
+41 79 240 42 46 ou lw@intermede.ch

Tous·tes les intervenant·e·s externes, personnes de confiance ou autres (médiateur, médiatrice, coach ou expert·e·s) s'engagent à garder confidentiels tous les éléments portés à leur connaissance. Les factures sont anonymisées et les dossiers sont numérotés afin de garantir qu'il n'y ait pas de traçabilité de la demande.

Article 1.3.1 – Personnes de confiance, Directive concernant la prévention et la gestion des conflits, ainsi que les atteintes à la personnalité dont le harcèlement psychologique et sexuel, Unisanté, 24.06.21.

Médecine du personnel et d'entreprise - CHUV

L'unité de Médecine du personnel et d'entreprise est chargée de prévenir les risques professionnels et d'améliorer les conditions de travail des collaboratrices et collaborateurs.

Mission

Prévention, conseils, actions pour la protection et promotion de la santé et sécurité au travail.

Organisation

Le service dispose de compétences spécialisées et multidisciplinaires: médecins du travail, médecins internistes, infirmières et infirmiers, spécialistes de la gestion des risques professionnels (ergonomie, hygiénistes du travail, psychologues du travail), assistant-e social-e et personnel administratif.

Cadre d'intervention

Dans ses interventions, l'unité est garante des principes suivants:

- Indépendance professionnelle au sein de l'entreprise (exercice en toute indépendance et non assujettissement à des instructions)
- Confidentialité et secret médical
- Libre accès aux lieux de travail et aux personnes, ainsi qu'à tout élément utile à l'appréciation d'une situation relevant de la santé et sécurité au travail
- Impartialité

Activités

- Prévention des risques professionnels: par exemple analyse rétrospective des causes d'accidents et incidents professionnels, information, formations, participation aux choix des équipements de protection, aménagements et adaptations des locaux et postes de travail, conseils et soutien aux services dans le domaine de la santé et sécurité au travail, vaccinations du personnel, surveillance médicale pour le personnel en fonction des risques professionnels, etc.
- Prise en charge des accidents d'exposition au sang et liquides biologiques (en collaboration avec le piquet d'infectiologie en dehors des heures ouvrables du service)
- Consultations spécialisées de médecine du travail: par exemple évaluation médicale de problématiques de santé en lien avec le travail, orientation et accompagnement; collaboration aux mesures de retour au travail pour les collaboratrices et collaborateurs après une absence de longue durée et/ou modification de la capacité de travail pour raisons de santé, en collaboration avec les Ressources humaines et l'unité réinsertion professionnelle du CHUV.
- Service social pour le personnel: conseils, orientation et accompagnement en cas de problèmes financiers, personnels, familiaux, juridiques, d'assurances, etc.
- Consultations de médecine générales pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant ou qui ne peuvent pas avoir de rendez-vous rapidement auprès de leur médecin traitant. La consultation médicale est facturée.

Ces prestations s'adressent à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs du CHUV.

Pour les étudiant-e-s en médecine qui rencontreraient des difficultés sur leur lieu de stages, il est possible d'obtenir un rendez-vous auprès d'un médecin du travail. La ou les consultations sont gratuites.

Horaires du secrétariat : du lundi au vendredi 07h30-18h00

Contact pour prendre RDV : 021.314 02 43

12. RÉFÉRENCES

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et homme (BFEG) et du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Risque et ampleur du harcèlement sexuel sur le lieu de travail : Une enquête représentative en Suisse alémanique et en Suisse romande. Berne, 2008.

Barbier JM, Carrard V, Schwarz J, et al. Exposure of medical students to sexism and sexual harassment and their association with mental health: a cross-sectional study at a Swiss medical school. *BMJ Open* 2023

Bereni, L., Chauvin, S., Jaunait, A., & Revillard, A. Introduction aux études sur le genre (3e édition entièrement revue de la référence francophone sur le genre). De Boeck Supérieur. 2020

Carnes M. et al. The effect of an intervention to break the gender bias habit for faculty at one institution: a cluster randomized, controlled trial. *Acad Med*. 2015 Feb;90(2):221-30.

De Haas, C. En finir avec les violences sexistes et sexuelles. Manuel d'action. Robert Laffont. 2021

Dzau VJ, Johnson PA. Ending Sexual Harassment in Academic Medicine. *N Engl J Med* 2018; 379:1589-1591. doi: 10.1056/NEJMp1809846.

Jenner S, Djermeester P, Prügl J, Kurmeyer C, Oertelt-Prigione S. Prevalence of Sexual Harassment in Academic Medicine. *JAMA Intern Med*. 2019;179(1):108–111. doi:10.1001/jamainternmed.2018.4859

Najjar I, Socquet J, Gayet-Ageron A, et al. Prevalence and forms of gender discrimination and sexual harassment among medical students and physicians in French-speaking Switzerland: a survey. *BMJ Open* 2022;12:e049520. doi: 10.1136/bmjopen-2021-049520

Sojo, V. E., Wood, R. E., & Genat, A. E. (2016). Harmful Workplace Experiences and Women's Occupational Well-Being: A Meta-Analysis. *Psychology of Women Quarterly*, 40(1), 10–40. doi.org/10.1177/0361684315599346 (*traduction libre*)

Ce document a été élaboré par l'Unité santé et genre d'Unisanté (Carole Clair, Joëlle Schwarz, Lauriane Pichonnaz, Jeanne Barbier et Marius Diserens), avec les contributions de : Luc Wenger (Bureau de conseils et de médiation de l'UNIL et personne de confiance à Unisanté) ; Raymonde Richter (Bureau de conseils et de médiation de l'UNIL, personne de confiance à Unisanté et au CHUV) ; Catherine Lazor-Blanchet (Médecine du personnel et d'entreprise, CHUV) ; Alexandre Berney et Caroline John (Psychiatrie de liaison, CHUV) ; Ilire Rustemi (CLASH) ; l'association CLASH ; Anne-Valérie Ayer et Xavier Ganioz (Espace Collaborateurs, CHUV) ; Sylvie Berney (Consultation psychothérapeutique pour étudiant·e·s UNIL) ; Caroline Dayer (études genre, UNIGE).